

他组织对行政机关作出的行政行为不服，必须先向行政复议机关申请复议，经过行政复议以后，对行政复议机关作出的行政复议决定仍然不服的，才能向人民法院提起行政诉讼，而不允许未经过行政复议程序直接向人民法院提起行政诉讼。行政复议与行政诉讼，都是解决行政机关与行政相对人之间行政争议的法律制度，行政复议是行政系统内部的一种监督和纠错制度，通过审查具体行政行为的合法性和适当性，为行政相对人维护其合法权益提供法律救济。行政诉讼则是行政系统外部的一种监督和纠错制度，人民法院依照司法程序审查具体行政行为的合法性，为行政相对人维护其合法权益提供法律救济。一般情形下，当事人有权选择行政争议的救济途径是行政复议还是行政诉讼，但考虑特殊情形下先行申请行政复议救济效果更佳，法律法规特别规定必须先申请行政复议，如《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国军品出口管理条例》等。由此可见，复议前置的行政行为均属于专业性极强的领域，但行政诉讼面对的是所有的行政管理和服务领域，相对于某一专业行政机关，其专业性难以达到相同或更高层级，亦难以驾驭相应领域里的专业难题。因此，设定复议前置，既可以发挥行政复议的优势，又可以为后续的行政诉讼提供专业借鉴。需要说明的是，随着行政审判经验的积累和能力的增强，复议前置的范围也将逐渐缩小，如工伤保险、进出口商品检验领域都已取消复议前置的规定。

《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款规定：“纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时……然后可以依法申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院起诉。”《中华人民共和国行政诉讼法》第四十四条第二款规定：“法律、法规规定应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服再向人民法院提起诉讼的，依照法律、法规的规定。”根据上述规定，对于复议前置行为，判断已经完成复议前置程序可以进入诉讼程序的标准，是复议机关对当事人的复议请求进行了实体判断并作出实体处理。如果复议机关仅对复议申请是否符合受理条件进行程序判断和处理，而未对复议请求中的实体问题进行判断和处理，则不能认为复议前置程序已经

完成，当事人不能直接起诉。

二、缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保是纳税争议申请行政复议的前提条件

《中华人民共和国税收征收管理法》旨在加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益、促进经济和社会的发展。为保障国家税收收入，对滞纳税款的纳税人或扣缴义务人，采用了限期缴纳的行政命令和滞纳金的执行罚手段同时并用，促使纳税人、扣缴义务人及时履行纳税义务。为保护纳税人的合法权益，对征缴双方发生纳税争议时，纳税人、扣缴义务人、纳税担保人必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议。

《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款规定：“纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议……”《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百条规定：“税收征管法第八十八条规定的纳税争议，是指纳税人、扣缴义务人、纳税担保人对税务机关确定纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税及退税、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点以及税款征收方式等具体行政行为有异议而发生的争议。”按照上述法律规定，缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供担保是申请人不服纳税争议提起行政复议的前置条件。纳税人、扣缴义务人、纳税担保人在未缴纳或者解缴税款及滞纳金也未提供相应担保的情形下申请行政复议，未满足行政复议的前置条件。行政复议机关在行政复议申请材料、作出补正通知和不予受理决定，符合程序规范要求，不予受理决定并无不当。

编写人：长春铁路运输法院 李长清

当事人的诉求已通过其他途径予以救济， 复议机关是否仍应责令原行政机关履行法定职责

——袁某诉某州人民政府不予受理行政复议申请决定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区高级人民法院(2024)新行终152号行政判决书

2. 案由：不予受理行政复议申请决定纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 袁某

被告(被上诉人): 某州人民政府(以下简称某州政府)

【基本案情】

原告袁某系某市某乡村民。2020年1月4日某市人民政府向袁某及其家庭成员核发新(2020)某市农村土地承包经营权第×××号土地承包经营权证，承包地确权总面积为17.19亩。2021年1月28日，某市自然资源局作出征收土地预公告“为了解决农村村民住宅问题，经市人民政府研究决定，拟对部分乡村和某农场部分农用地进行拆迁……五、被征收土地范围内的土地所有权人在本公告发布十五日内，持土地权属证书或其他证明材料到某市自然资源局办理补偿登记。如对上述补偿标准有异议，权利人可在本公告发布之日起五日内，向某市自然资源局提出听证申请。公告发布之日起抢建房屋、抢种作物的不予办理补偿登记。”2021年4月30日，某市人民政府下发征用土地公告“因需征用某市某些乡、某农场和某市直管区的土地……”2021年7月29日，某市政府

向某市自然资源局作出《关于同意某大道征收安置方案的批复》，批复中对补偿标准、安置方案、涉及以下情况的安置方式等作出明确意见。之后，某大道征收安置方案作出调整，某市自然资源局向某市人民政府递交请示。2021年8月18日，某市召开第十届人民政府第85次常务会暨第76次党组会议纪要，会议纪要第十七项中“同意某市自然资源关于调整某大道征收安置方案的请示的议题。会议要求，要做好征收群众的思想工作，事实补偿方案要一视同仁，大棚的征迁工作尽量延至农作物丰收后，减少青苗补助资金。此项工作由某市自然资源局牵头，各乡配合开展。”

另查明，袁某的部分土地在征地范围内。2021年9月3日，案涉土地的地面上附着物被某市自然资源局强制拆除。袁某向某市人民法院提起行政诉讼，请求确认强制拆除其位于某市某乡某村一组蔬菜大棚的行为违法。2023年7月10日，库尔勒人民法院作出(2023)新2801行初28号行政判决，确认某市自然资源局于2021年9月3日强制拆除袁某位于某市某乡某村一组蔬菜大棚的行为违法。2023年10月27日，袁某向某市自然资源局提交行政赔偿申请书。2024年1月4日某市自然资源局作出某自赔字(2024)1号赔偿决定书，决定对袁某土地补偿186660元、地上附着物补偿52881元，代缴社会保障费29280元，合计268821元。2024年1月8日，某市自然资源局将赔偿决定书送达给袁某，其拒绝签收。

再查明，2022年12月22日袁某向某市人民政府提交履行补偿安置职责申请书，请求对其位于某乡某村的温室蔬菜大棚土地征用进行安置补偿。某市人民政府未在法定期限内予以答复。2024年3月13日袁某向某州政府提交行政复议申请书，请求确认某市人民政府不履行补偿安置职责的行为违法，并责令其限期作出补偿安置决定。2024年3月21日，某州政府作出不予受理决定书，以某市人民政府并非补偿安置职责行为的责任主体，某市自然资源局是某大道项目征收补偿安置的责任主体，且某市自然资源局已作出赔偿决定，赔偿决定书中已明确救济途径为由，不予受理其复议申请。袁某不服提起本案诉讼。

【案件焦点】

1.某州人民政府作出的不予受理决定书认定事实是否清楚，适用法律是否正确，程序是否合法，是否应予撤销；2.在袁某提出赔偿申请且赔偿义务机关已作出赔偿决定的情形下，袁某还能否再行提出要求补偿义务机关作出补偿决定的诉求。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政复议法》第三十条第一款规定“行政复议机关收到行政复议申请后，应当在五日内进行审查。对符合下列规定的，行政复议机关应当予以受理：（一）有明确的申请人和符合本法规定的被申请人；（二）申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系；（三）有具体的行政复议请求和理由；（四）在法定申请期限内提出；（五）属于本法规定的行政复议范围；（六）属于本机关的管辖范围；（七）行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请，并且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼。”根据上述法律规定，本案审查的重点为袁某的复议申请是否符合上述受理条件。本案中，袁某的土地系集体土地，某市人民政府为了某机场公路工程建设需要，对某市部分区域土地实施征收工作，该情形符合《中华人民共和国土地管理法》第四十五条第一款第二项由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的情形，属于政府组织实施征收的情形。另结合某市人民政府下发的征用土地公告，该公告中对于征地范围、补偿标准、安置方式等内容进行公告，某市人民政府亦加盖印章，该情形符合《中华人民共和国土地管理法》第四十七条第一款“国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。”及第二款“县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡(镇)和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。”规定的情形。

依据上述法律规定，市、县人民政府是集体土地征收和补偿安置的法定行政主体，即市、县人民政府有权代表国家组织实施征收，也同时负有补偿安置的法定职责。结合至本案，某市人民政府应系案涉土地的法定征收主体。《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条规定：“征收土地申请经依法批准后，县级以上地方人民政府应当自收到批准文件之日起十五个工作日内在拟征收土地所在的乡(镇)和村、村民小组范围内发布征收土地公告，公布征收范围、征收时间等具体工作安排，对个别未达成征地补偿安置协议的应当作出征地补偿安置决定，并依法组织实施。”结合到本案，在被征收人与征收主体未达成征地补偿安置协议的情况下，应由法定征收主体即某市人民政府作出征地补偿安置决定。某市人民政府主张其在2021年4月30日下发的征用土地公告

第五项中已列明土地所有权人到某市自然资源局办理补偿登记手续或对补偿标准提出听证申请，经审查，该条款中的某市自然资源局应为某市政府确定的征收与补偿工作的组织实施部门，负责在征收过程中履行办理安置补偿登记事项及听证事项的组织实施工作，并非应当作出征地补偿安置决定的法定主体。

本案中，袁某已于2023年12月22日向某市政府提交履行补偿安置职责申请书，该申请具备履职申请的五个条件，即：(1)当事人向行政机关提出过申请，并且行政机关明确予以拒绝或者逾期不予答复；(2)当事人所申请的事项具有实体法上的请求权基础；(3)当事人是向一个有管辖权的行政机关提出；

(4)当事人申请行政机关作出的行为应当是一个具体的、特定的行政行为；(5)行政机关对于当事人所提出的申请拒绝的，可能侵害的必须是当事人自己的权利。某市人民政府未在法定期限内予以答复，袁某向某州政府提出复议申请符合《中华人民共和国行政复议法》的规定，某州政府作为复议机关理应予以受理。经审查，袁某向某州政府提出要求某市人民政府履行补偿安置职责的复议申请，旨在解决其土地被征收后的安置补偿事项，而袁某在提出本案复议申请前，其已就案涉温室蔬菜大棚被违法强制拆除的行为向某市自然资源局提出行政赔偿申请，且其赔偿请求包含土地及设施损失、土地补偿费、安置补助费、征地农民社会保障费、停产停业损失费、精神损失费、委托代理费等《中

华人民共和国土地管理法》中规定的各项补偿安置费用，某市自然资源局作为实施征收补偿以及强制拆除的部门，已按照袁某的申请作出行政赔偿决定并予以送达，并告知其行政复议及行政诉讼的救济途径。因此，对于袁某因土地被征收而引起的补偿安置事项，其已通过向实施部门即某市自然资源局提出赔偿申请的方式行使了权益保障的权利，而该赔偿决定对其救济途径也予以了告知，故其主张的权益保障、救济渠道等均可以得到保障。现袁某仍要求某市人民政府履行安置补偿职责，已不具备对其土地被征收而引起的补偿安置事项的必要性和实效性，且即便某州政府受理其复议申请，再决定某市人民政府履行职责已无实际意义。因此，某州政府未予受理袁某的复议申请并不影响其合法权益的保障，故对于袁某请求撤销某州政府作出的不予受理决定书的诉讼请求，本院不予支持。遂依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决如下：

驳回原告袁某的诉讼请求。

袁某不服一审判决，提出上诉。

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院经审理认为：集体土地征收的法定补偿义务主体为县、市人民政府，案涉复议决定关于本案补偿义务主体为某市自然资源局的认定于法无据，原审判决已作出充分论述并就不当之处予以纠正，二审法院予以确认。

关于袁某提出赔偿申请且赔偿义务机关已作出赔偿决定的情形下，还能否再行提出要求补偿义务机关作出补偿决定的诉求。对于在征收工作中出现的违法强拆案件，被征收人同时享有对强拆行为和补偿行为提出赔偿和补偿诉请的选择权，但在被征收人选择赔偿程序救济，且赔偿义务机关所作赔偿决定已包含法定补偿项目的情形下，被征收人则不能再要求履行补偿职责，以避免重复救济。具体到本案，上诉人已向某市自然资源局提出赔偿申请，某市自然资源局作出的赔偿决定包含土地补偿费、安置补助费、附着物损失和社会保障费用，即已涵盖集体土地征收的法定补偿项目，上诉人如对该赔偿决定不服，应就赔偿决定提出复议或诉讼，而非通过本案诉讼要求某州政府履行复议职责，原审

判决认为案涉不予受理决定不影响上诉人合法权益的保障并无不当，本院予以确认。上诉人提出的相关案例与本案案情不同，不具备参照前提，本院不予采信。与此同时，某州政府作为某市政府的上级机关，应及时关注赔偿决定的给付或提存情况，做好行政争议实质化解的指导工作。

原审判决认定事实清楚、法律适用准确、程序合法，上诉人的理由不能成立。遂依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案经人民法院审查，复议机关对原行政机关的法定职责认定不当，据此作出不予受理复议申请的决定不符合行政复议法的受理规定，另本案中行政相对人为违法强拆案件被征收人身份，对于与其相关的强拆行为和补偿行为提出补偿诉请具有选择权，其在提起案涉行政复议申请时，对于被拆除行为已先行选择向实施拆迁部门提起赔偿程序救济，实施拆迁部门即赔偿义务机关业已基于其提出的赔偿请求作出赔偿决定，该决定包含了法定补偿项目，在此情形下，行政相对人再向人民政府提起要求履行补偿安置事项已不具备必要性和实效性。故，人民法院虽认为复议机关不予受理不当，为避免行政相对人重复救济，减少行政程序空转，作出驳回行政相对人诉讼请求的结果。故，人民法院在审理涉行政复议案件，要遵循行政复议法的立法原则，即要严格审查复议机关是否按行政复议的受理范围受理复议申请，又要严格审查复议机关是否履行了监督行政机关依法行使职权的职责，还要充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，实质解决行政争议的目的；同时要保障行政相对人的诉讼权利能得到切实可行快捷的权利救济。笔者现针对2024年1月1日施行的《中华人民共和国行政复议法》行政复议修订后的制度优势、司法实践中对不履行法定职责的审查、行政复议机关不予受理的救济途径，以及当事人的诉求已通过其他途径予以救济，复议机关是否仍应责令原行政机关履行法定职责以下四个方面进行分析：

一、行政复议受案范围的扩宽，更能充分发挥行政复议公正高效、便民为民护民的制度优势

2024年1月1日施行的《中华人民共和国行政复议法》第十一条对行政复议受案范围进行了扩大，将行政强制执行、行政补偿、行政赔偿、工伤认定、行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争、行政协议、政府信息公开行为等行政行为新纳入行政复议受案范围，并进行了肯定式列举，从制度上实现了“应收尽收”。第二十三条第一款扩宽了行政复议前置的范围，列举了四类具体行政行为和一个兜底条款，即：(1)对当场作出的行政处罚决定不服；(2)对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；(3)认为行政机关存在本法第十一条规定的未履行法定职责情形；(4)申请政府信息公开，行政机关不予公开；(5)法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。《中华人民共和国行政复议法》受案范围的修订，保证了行政争议进入行政复议的入口更宽、程序更简、效率更高，让多数行政争议能够进入行政复议渠道得到解决；同时将《中华人民共和国宪法》中保护人身权利、财产权利及受教育权利等公民合法的基本权利的不履行法定职责行为引入行政复议前置范围，是实现行政复议便民为民护民的务实之举，更有利于多数行政争议在行政复议程序中得到实质性解决，实现程序终结和实体终结的统一。同时在行政复议中不断提升行政复议公信力，提高社会公众选择行政复议解决行政争议的主动性，继而随着法治政府建设的持续推进，使社会治理体系和治理能力现代化水平不断提升。

二、行政机关构成不履行法定职责的法定要件

(一)行政机关的具体法定职责： 一是指法律、法规、规章及其他规范性文件规定的职责；二是指行政主体先前实施的行政行为，使相对人某种合法权益受到损害，行政机关应负有采取积极措施防止或消除损害的职责的先前行为；三是指行政机关已经许诺当事人其将履行某一职责，依据“允诺禁反言”的原则，这种承诺应视为行政机关的一种法定职责，即行政承诺；四是指行政机关或行政机关委托的单位为了实现行政管理或者公共服务目标，与公民、法人或

者其他组织协商订立的具有行政法上权利义务内容的协议，即行政协议（行政合同）。

（二）行政机关“不履行法定职责”是指负有法定职责的行政机关在依法应当履职的情况下不履职，从而使得行政相对人权益得不到保护或者处于无法实现的状态。司法实践中“不履行法定职责”主要包含以下两种情形：一是从狭义角度分析，主要是指申请行政机关履行法定职责，但行政机关明确拒绝履行或逾期不予答复的案件。主要包括《中华人民共和国行政复议法》规定的以下几种情形：（1）第十一条第三项规定的，申请行政许可，行政机关明确拒绝审查申请材料或逾期不予答复的。（2）第十一条第六项规定的，申请行政机关行政赔偿，行政机关明确拒绝审查申请材料或逾期不予答复的。（3）第十一条第七项规定的，申请行政机关认定工伤，行政机关明确拒绝审查申请材料或逾期不予答复的。（4）第十一条第十一项规定的，申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关在法定期限内拒绝履行或逾期不予答复的。（5）第十一条第十二项规定的，申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关在法定期限内拒绝给付或逾期不予答复的。（6）第十一条第十三项规定的，认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议。二是从广义角度分析，还应包括申请行政机关履行其他法定职责的情形。司法实践中凡是未按照申请人请求履行法定职责的，或消极不履行行为，均属于未履行法定职责。既包括法律、法规、规章规定的行政机关职责，也包括上级和本级机关规范性文件以及“三定方案”中确定的职责，还包括行政机关本不具有但基于行政机关的先行行为、行政允诺、行政协议而形成的职责。上述列举的“法定职责”情形，若明确了公民、法人的权利或对公民、法人的权利义务造成影响，在司法实践中也应得到行政复议或行政诉讼的保障范围。

（三）人民法院审查行政机关构成“不履行法定职责”的法定要件。

1. 申请人的主体资格。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条、第四十九条规定，审查申请人是否为与提起履职事项具有利害关系的人。具体

审查申请人所要保护的法定权益是否产生实质影响；是否具有法律、法规对申请人所应保护合法权益的法定性；是否具有申请人主张保护权益的专属性；是否因行政主体怠于履职受到侵害的可能性。

2. 不履行法定职责的法定情形。一是行政相对人向行政机关提出了履行某项法定职责的具体请求；二是行政机关负有法律、法规、规章明确规定的行政管理法定职责；三是行政机关能够履行行政相对人提出请求的相应行政职责；四是行政机关存在以明示（明确拒绝履行）或默示（怠于履行或逾期不予答复）的方式不履行法定职责的表现。

三、行政复议机关不予受理决定的救济途径

在复议机关不予受理复议申请的情况下，当事人有两种途径可以选择：一是对原行政行为直接提起诉讼，因当事人实质是对原行政行为不服，故此种救济方式对当事人的合法权益的救济更为直接。另一种是对复议不予受理决定提起诉讼。具体存在两种情形：第一种情形是复议前置情形，复议前置情形是法律法规对必须先行经过行政复议实体审查的强制性规定，并授权复议机关必须对该行政行为的合法性、合理性予以审查。如行政复议机关不予受理复议申请或者在法定期限内不作出复议决定的行为，则该行政程序未进入复议程序，也未经复议机关的审查，该种情形下只能对复议不予受理决定提起诉讼。第二种情形是在非复议前置程序下，当事人可以选择提起对行政复议不予受理决定诉讼，亦可以选择提起对原行政行为的诉讼，因以上两个法律程序均是对同一争议进行审查，故两种诉讼方式不能同时进行，只能选择其一。否则会导致人民法院和复议机关对行政行为的重复处理，违反一事不再理原则。

四、当事人的诉求已通过其他途径予以救济，复议机关是否仍应责令原行政机关履行法定职责

“无诉则无判”，诉乃发动审判权的前提。《中华人民共和国行政诉讼法》第二十五条第一款“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼”的规定，当事人提起行政诉讼应当具有诉的利益，否则起诉就不具备合法的诉讼要件。所谓诉的利益，就是当事人

向法院提出的诉讼请求，具有必须通过法院审理并作出判决予以解决的必要性和实效性。其中必要性是指有无必要通过诉讼手段解决当事人之间的纠纷。只有在具有利用诉讼制度的必要时，才能启动诉讼。反言之，如行政相对人所主张的权益已得到保护，诉讼的目的已实现，则其再另行起诉，已无诉的利益和权利保护的必要性。实效性是指通过法院判决能否使纠纷获得实质性解决，即通过法院判决能否达到最终解决争议的实际效果。若当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者其他途径已进行救济，并所诉请求已在其他途径中得到保障，应视为重复主张情形。本案中，行政相对人同时享有提起复议和主张赔偿的选择权，在其已选择向实施机关主张赔偿救济的前提下，再基于该行为提起履职之诉，已无诉的必要性和实效性，因此法院对本案行政相对人的诉求予以驳回，以避免复议机关和实施机关重复进行处理。

总之，行政复议是行政系统内部化解行政争议和自我纠错的监督机制，是公民、法人和其他组织向行政机关申请行政救济、解决行政争议、维护自身合法权益的法治保障。公民、法人或其他组织以申请复议的形式要求上级行政机关督促下级行政机关履行法定职责。行政复议机关行政机关不依法履行保护职责属于行政不作为，无论是拒绝履行还是未依法履行或者不予答复，都可以通过申请行政复议予以纠正。对于行政复议前置案件，复议机关对复议申请不予答复，或作出程序性驳回复议申请的决定，不能视为已经经过复议、未经复议，当事人只能对复议机关的不予答复、不予受理行为依法提起行政诉讼，而无权直接对原行政行为提起行政诉讼。

编写人：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院

孟梅君 杨娜

坚持以人民为中心 实质化解赔偿困境

——某地区赔偿申请人撤回赔偿申请案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院(2024)新28委赔字第2号国家赔偿决定书

2. 案由：国家赔偿

3. 当事人

赔偿请求人：杨某

赔偿义务机关：某县人民法院

【基本案情】

杨某向县法院申请执行沙某民间借贷一案中，某县人民法院执行部门依据杨某、沙某与案外人张某之间的执行和解协议，将沙某交付的部分案件款发放给案外人张某，杨某对此提出执行异议，上级法院裁定撤销某县人民法院作出的执行裁定书，追回发放给案外人张某的执行款，并发放给杨某。杨某于2023年4月27日以某县人民法院执行部门违法交付执行案款、不履行职责为由，向某县人民法院申请国家赔偿。某县人民法院受理其赔偿申请后，认为执行回转行为不属于国家赔偿的范围，遂对杨某的申请未予支持。杨某不服，遂向中级人民法院赔偿委员会提出赔偿申请。

【审理过程】

本案在审理过程中，承办法官践行“如我在诉，如我求偿”理念，设身处地从赔偿申请人杨某的角度考虑，多次与赔偿请求人杨某沟通，寻求到赔偿请求人杨某诉求的根源和需求，积极与赔偿义务机关执行部门了解杨某诉求的解决途径和办法，并取得某县法院主要领导的支持，对赔偿请求人杨某的根本诉求制订了切实可行的解决方案，并一次又一次与赔偿请求人杨某对方案细节进行沟通 and 确认，最终对赔偿请求人杨某的需求与赔偿义务机关达成了一致方案继而进行了方案的落实，赔偿请求人杨某因其诉求从根本上被解决，故于2024年6月4日提交书面申请，提出撤回国家赔偿申请。中级人民法院赔偿委员会认为，在赔偿委员会作出决定前，赔偿请求人可以撤回赔偿申请。经审查，赔偿请求人杨某撤回国家赔偿申请系其真实意思表示，且不违反法律、法规的禁止性规定，故准许赔偿请求人杨某撤回国家赔偿申请。

【法院化解经验】

每一个国家赔偿案件的背后都是矛盾的集中点、当事人诉求的汇聚点，甚至是社会关注的热点焦点，因此，法官要扛起化解矛盾、定纷止争的责任，防止案生案、案生访，发挥熨平法律与真实之间褶皱的功能，从倾听入手传递真诚，在细节着眼找准症结，为当事人解心结、解问题。本案中，承办法官通过一次次不厌其烦的沟通协调，让当事人的态度由最初对赔偿义务机关的不满、抗拒、抵触，到最后解开心结，主动撤回赔偿申请，愿意以更加积极健康的心态参与社会治理，巴州中级人民法院一直积极作为，既解“法结”又解“心结”，充分反映了人民法院“从政治上看、从法治上办”的生动实践，体现了人民法官的责任担当，用真情延伸服务。

【法官后语】

“如我在诉”“如我求偿”反映的是人民情怀，是人民法院践行以人民为中心的生动注脚。国家赔偿法实施以来，在党中央坚强领导下，人民法院不断完善国家赔偿审判相关制度和工作机制，以“如我在诉”“如我求偿”的意识审

